

1501429-13.2019.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050512/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Processo Digital nº:

1501429-13.2019.8.26.0114 controle:2019/000239

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050512/2019 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 3741409 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1787/19/010 - PLANTÃO

- 01 DP CAMPINAS, 2050512 - 04º D.P. CAMPINAS, 1787/19/010 - 04º D.P. CAMPINAS,

2050512/2019 - 04º D.P. CAMPINAS, 2050512 - 04º D.P. CAMPINAS, 1787/19/010 - 04º

D.P. CAMPINAS, 2050512 - 04º D.P. CAMPINAS, 1787/19/010 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PRATA DUARTE

Vítima:

SUPERMERCADO TAQUARAL

Artigo da Denúncia:

Capitulação Recebida a Denúncia ou Queixa Crime << Informação indisponível >>

Aos 22 de novembro de 2022, às 16 horas, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Abelardo de Azevedo Silveira, comigo Escrevente ao final nomeado(a), teve início a audiência nos autos nº 2019/000239, em que a Justiça Pública move ao réu DIEGO PRATA DUARTE. Apregoadas as partes compareceu a Dra. Yumica Asahara, DD. Promotora de Justiça, presente o acusado, presente sua

defensora Dra. 378533/SP - Sheila Matos Bird . Esta audiência foi realizada, excepcionalmente, por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme o Provimento CSM nº 2.651/22 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20. Iniciados os trabalhos, pelo Ministério Público foi formulada, e aceita pelo acusado e sua defensora, proposta de acordo de não persecução penal consistente na confissão do crime, bem como o perdimento da fiança recolhida, e seus acréscimos, em favor de uma entidade cadastrada em Juízo, a ser providenciado pelo Cartório. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: Ante a proposta de acordo de não persecução penal por parte do Ministério Público, tendo havido a concordância da defesa técnica e do acusado, bem como sua confissão formal, na presença de sua defensora, em audiência perante este Juízo, verifico estarem presentes os requisitos previstos no §4º do artigo 28-A, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.964/2019. Assim, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal em relação ao acusado e, considerando que a fiança já foi recolhida, JULGO EXTINTA a punibilidade de DIEGO PRATA DUARTE, pela integral satisfação da condição imposta, conforme o disposto no artigo 28-A, §12º e §13º do CPP. Em seguida, consultadas as partes, por estas foi dito que não desejam recorrer. Após, pelo MM. Juiz foi dito que: "Tendo em vista a renúncia recursal apresentada pelas partes, dou por transitada em julgado nesta data a sentença por mim proferida. Oficie-se ao Banco do Brasil para que o valor recolhido a fls.23, e seus acréscimos, sejam transferidos em favor da Instituição "Lar dos Velhinhos de Campinas" (Banco Itaú - Agência 0166 - C/C 19694-9- CNPJ. 46.044.855/0001-15) ou (CNPJ: 46.044.855/0001-15, Banco do Brasil, Agência 2913-0, Conta Corrente 32000-5) Chave PIX: E-mail: lvc@lvc.org.Br, beneficiada pelo acordo. Se houver bens apreendidos, certifique a Serventia e dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto à destinação. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Saem os presentes cientes e intimados" A audiência foi realizada através de gravação no Software Microsoft Teams, podendo ser acessada pela importação no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020. No mais, certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, o presente é assinado, nos termos do artigo 5º, §1º, inciso I e artigo 6º da Resolução nº 551/2001 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve, por parte de todos, a leitura na íntegra dos atos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA